

1500446-13.2022.8.26.0533

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Borges Dias

Comarca: Santa Bárbara d'Oeste

Foro: Foro de Santa Bárbara d'Oeste

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028461/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 22752137 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 190/22/332 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2028461 - 02º D.P. SANTA BARBARA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Bárbara d'Oeste

Foro de Santa Bárbara d'Oeste

2ª Vara Criminal

Praça Dona Carolina, s/n, Santa Bárbara d'Oeste-SP - cep 13450-515

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500446-13.2022.8.26.0533 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500446-13.2022.8.26.0533

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028461/2022 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 22752137 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 190/22/332 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE, 2028461 - 02º D.P. SANTA BARBARA DOESTE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SAMUEL GUSTAVO DA SILVA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Borges Dias

Vistos

Capítulo I - Do relatório.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 129, inc. I, da Constituição Federal, atribuiu a SAMUEL GUSTAVO DA SILVA LIMA, (com qualificação à fl. 19) a conduta correspondente ao art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, praticada em 17/11/2014, na modalidade consumada. Segundo a denúncia: "no dia 01º de fevereiro de 2022, por volta de 11h50, na Rua Plácido R. Ferreira, nº 1111, Parque Zabani, nesta cidade e comarca, SAMUEL GUSTAVO DA SILVA LIMA, qualificado a fls. 17, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 21 (vinte e uma) porções de Cannabis sativa L, "maconha", com

peso estimado em 35g (trinta e cinco gramas), 13 (treze) porções de cocaína, com peso estimado em 8g (oito gramas), e 19 pedras de crack, com peso estimado em 8g (oito gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar."

Acompanham a peça acusatória documentos relativos à fase pré-processual, bem como os produzidos ao longo do processo, merecendo destaque: 1) o relatório do inquérito (fl. 54); 2) o recebimento da denúncia (fls. 127/128) em 18/02/2022; 3) a defesa (fls. 89/94); e 4) a colheita de prova oral em juízo (fls. 6 e 8/9). Por fim, nenhuma diligência complementar foi ordenada, oferecendo as partes suas alegações finais.

Capítulo II - Da motivação.

Preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, a inicial tem por base a seguinte tipificação penal: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." A série de acontecimentos exige, em regra, apuração por dois critérios: o da materialidade e o da autoria, os quais conduzirão a linha argumentativa.

2.1. Da materialidade.

A materialidade está configurada. É o que se extrai dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls. 4/5); boletim de ocorrência (fls. 10/12); auto de exibição e apreensão (fls. 13/14); auto de constatação prévia de substância entorpecente (fls. 15/17); laudo pericial de exame químico-toxicológico (fls. 170/172).

2.2. Da autoria.

A autoria de SAMUEL GUSTAVO DA SILVA LIMA também está configurada. Chego a esse arremate em razão dos motivos que aponto a seguir.

Vejamos. Em análise à denúncia (fls. 1 /2), aos depoimentos (fls. 6 e 8/9), ao auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), ao laudo pericial (fls. 170/172) e à prova oral colhida em audiência, infere-se o seguinte panorama: "o denunciado promovia o comércio de drogas no endereço acima e trazia consigo os referidos entorpecentes. Após avistar a aproximação de uma viatura da Polícia Militar, e pressentindo que seria abordado, dispensou algo ao solo e empreendeu fuga. Contudo, abordado logo na sequência, com ele foram localizadas 21 porções de "maconha" e 08 porções de cocaína, além de R\$ 60,40 em espécie. No local onde o denunciado fora visto dispensando um objeto, apreendeu-se o restante dos entorpecentes. Questionado, Samuel confessou informalmente aos policiais a traficância. Por conta disso, foi preso em flagrante."

Nesse sentido, as testemunhas de acusação Maurício e Amâncio, ambos policiais militares, nas oportunidades em que foram ouvidos, relataram que quando adentraram a Rua Thiago de Azevedo dos Santos e observaram um indivíduo dispensar algo ao solo e evadir-se do local correndo; que lograram êxito em alcançar o referido indivíduo posteriormente como SAMUEL GUSTAVO DA SILVA LIMA no local dos fatos, e em revista pessoal foi localizado com o mesmo 21 porções de maconha, 06 porções de Crack bem como R\$ 60,40 em espécie; que ao retornarem no local que visualizaram o indivíduo dispensar algo, lograram êxito em localizar 13 porções de Crack e 13 de cocaína enrolados em sacos plásticos; que ao indagarem o mesmo admitiu estar vendendo entorpecente e que este era seu primeiro dia.

Por sua vez, o acusado SAMUEL GUSTAVO DA SILVA LIMA, solo policial, confessou a prática do crime. Afirmou que: "todo o entorpecente ora apreendido é de sua propriedade destinado a venda. Que decidiu vender os entorpecentes, haja vista estar desempregado e passando por dificuldades financeiras. Que esta arrependido."

Em juízo novamente confessou a autoria. Como sabido, a confissão judicial do acusado, cercada de todas as prerrogativas, constitui seguro elemento de convicção, notadamente quando encontra respaldo nas demais provas dos autos, o que de fato

ocorreu.

Ora, o depoimento apresentado pelos policiais, somado às circunstâncias nas quais foi flagrado o acusado, denotam seu envolvimento com o tráfico. Outrossim, diante dos elementos jungidos, não resta possível a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da lei 11.343/06. Colacione-se entendimento doutrinário: "Assim, 'para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente'. Houve, portanto, adoção do critério de reconhecimento judicial e não o critério da quantificação legal. Caberá ao juiz, dentro desse quadro, avaliar se a droga destinava-se ou não ao consumo pessoal, não se levando em conta apenas a quantidade da droga, mas inúmeros outros fatores. Convém notar que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, 'a pequena quantidade de droga apreendida não descaracteriza o delito de tráfico de entorpecentes, se existentes outros elementos capazes de orientar a convicção do Julgador, no sentido da ocorrência do referido delito (5ªT., HC 17.384/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ, 3-6-2002)'" (grifos meus) (Fernando Capez - Curso de Direito Penal - vol 4 - Legislação Penal Especial - 7ª edição - Saraiva - 2012, pg. 761).

Destaco que não se pode presumir inverídico ou suspeito o depoimento de policial, também sujeito ao compromisso de dizer a verdade e às sanções criminais e administrativas, quando não há elemento a afastar a idoneidade das informações transmitidas. Precedentes: TJSP. Apelação nº 0043858-90.2009.8.26.0576. 12ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. BRENO GUIMARÃES, em 05/10/2011; STF. HC 87662 / PE. Rel. Min. CARLOS BRITTO, em 05/09/2006.

Ademais, os elementos probatórios, examinados de forma conjunta, induzem ao pleno reconhecimento do tráfico. Afinal de contas, em poder do acusado foram apreendidos 21 (vinte e uma) porções de Cannabis sativa L, "maconha", 13 (treze) porções de cocaína, 19 pedras de crack, bem como quantia de dinheiro em espécie, evidenciando a traficância. Assim, ultimada a instrução do feito, tenho que as provas revelam-se impregnadas de elementos positivos de credibilidade suficientes para dar base à decisão condenatória.

Capítulo III - Da dosimetria.

Dado o veredito, estabelecido, conforme necessário e suficiente para reprovação e prevenção (art. 59 do CP), as sanções aplicáveis.

3.1. Passo a dosar a pena para SAMUEL GUSTAVO DA SILVA LIMA.

3.1.1. Primeira fase da dosimetria.

Consiste na fixação da pena-base (art. 68, primeira parte, do CP), atendendo-se às circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) que passo a examinar:

Culpabilidade: é o juízo de reprovabilidade entendido pela soma das demais circunstâncias judiciais (REALE JÚNIOR, Miguel. Instituições de Direito Penal. 3. ed. Forense, 2009. p. 406). A esse respeito, não há ponderações além daquelas a serem efetuadas nas demais.

Antecedentes: neste caso, presumem-se bons antecedentes, pois não há qualquer certidão de condenação transitada em julgado por fato anterior, sendo vedado o uso de inquéritos e ações em curso para agravar a pena-base (súmula 444 do e. STJ).

Conduta social: representa o comportamento em público ou privado, de modo que não foram trazidos elementos suficientes a merecer apreciação exclusiva nesse quesito.

Personalidade: corresponde ao perfil subjetivo, não havendo aqui, para esta etapa, dados passíveis de valoração restrita a essa circunstância.

Motivos: são as razões da conduta que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Neste ponto, nenhum juízo significativo foi encontrado para esta fase da dosimetria.

Circunstâncias: são dados secundários e que não integram a estrutura do tipo penal, apreciadas desde que já não representem agravante, atenuante, causa de aumento, de diminuição ou qualificadora. Em concreto, não se verificaram circunstâncias expressivas e que indicassem juízo exclusivo para esta etapa.

Consequências: correspondem ao mal causado e que transcenda ao resultado típico. Neste ponto, não foram configuradas consequências além daquelas decorrentes da própria tipificação penal.

Comportamento da vítima: sendo o caso de delito vago, cujo sujeito passivo é a coletividade, não se levará em conta essa circunstância.

Natureza e quantidade da substância ou do produto (art. 42 da Lei 11.343/06): neste caso, a quantidade e variedade demandam exasperação da reprimenda.

Analizadas as circunstâncias judiciais, registro que o preceito secundário comina a seguinte pena em abstrato: "reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa." (art. 33, "caput" da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas). Tendo em conta todas as ponderações listadas, julgo prudente fixar a pena-base acima do mínimo legal, resultando em "05 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa".

3.1.2. Segunda fase da dosimetria.

Nesta etapa, avalia-se a presença de eventuais circunstâncias atenuantes (arts. 65 e 66) e agravantes (art. 61 e 62), atendendo-se ao art. 68, todos do CP. No caso, verifico que:

Presentes as atenuantes da menoridade de 21 anos na data dos fatos e da confissão espontânea.

Nenhuma das circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62) está presente.

Posto isso, restabeleço a pena ao patamar mínimo.

3.1.3. Terceira fase da dosimetria.

Nesta etapa, verifica-se a incidência de eventuais causas específicas ou genéricas de aumento e de diminuição, atendendo-se ao art. 68 do CP, além do regime inicial e da possibilidade de substituição ou suspensão condicional.

No caso, nenhuma causa de aumento está presente. Todavia, incide a benesse prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Com efeito, segundo o C. STF, Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação. (HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021). No mesmo sentido, a 5ª e 6ª Turmas do C. STJ (AgRg no HC 673.030/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 16/8/2021; HC 664.284/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 21/09/2021).

A redução preconizada por essa norma é de 1/6 a 2/3. No caso, a redução deve ocorrer no seu percentual máximo de 2/3. Pena em 01 ano e 08 meses de reclusão. Considerando-se a primariedade do réu, tenho que o regime inicial a ser aplicado é o aberto.

Ainda, em consonância com a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, ressalvada posição em contrário, substituo essa pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, à míngua de informações acerca da condição econômico-financeira dele.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 166 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do réu e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menor valor que a lei estabelece.

Por fim, considerando o fato de o crime ser vago (sem vítima direta), deixo de fixar valor mínimo para reparação (art. 387, IV, do CPP).

Capítulo IV - Do dispositivo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia oferecida contra SAMUEL GUSTAVO DA SILVA LIMA, (com qualificação à fl. 19), por haver incorrido nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 - Lei de Drogas, bem como para, em cumprimento ao

disposto no art. 387 do CPP:

CONDENAR a parte acusada a "01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto. SUBSTITUO a pena por prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período acima, e por prestação pecuniária, no valor de 1 salário mínimo, vigente na data do fato.;

CONDENAR a parte acusada ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, fixados cada um deles no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Transitada em julgado, tome a serventia as seguintes providências:

Comunique-se ao Juízo Eleitoral do local do domicílio da parte condenada sobre a suspensão dos seus direitos políticos (art. 15, III, da CF/88);

Lance-se seu nome no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 5º, LVII, da CF/88;

Extraia-se a guia de execução definitiva, conforme art. 105 da LEP e cumpram-se as demais normas da E. CGJ.

Autorizo a destruição de eventual remanescente de cada substância apreendida;

Expeça-se o necessário para a reversão em favor do Fundo Nacional Antidrogas do dinheiro apreendido nos autos, o qual decreto o perdimento.

Cumpridas as alíneas anteriores, arquivem-se os autos. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Expeça-se certidão de honorários, se o caso.

Santa Bárbara d'Oeste, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA